

1500215-65.2019.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itatinga

Foro: Foro de Itatinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2239228/2019 - DEL.SEC.BOTUCATU, 6893263 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1205/19/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2239228 - DEL.POL.ITATINGA, 1205/19/200 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatinga

Foro de Itatinga

Vara Única

Rua Major Prado, nº 405, Itatinga-SP - cep 18690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500215-65.2019.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500215-65.2019.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2239228/2019 - DEL.SEC.BOTUCATU, 6893263 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1205/19/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2239228 - DEL.POL.ITATINGA, 1205/19/200 - DEL.POL.ITATINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIANE DE ALBUQUERQUE VAN DER HAM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ELIANE DE ALBUQUERQUE VAN DER HAM, devidamente qualificada, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta na peça acusatória que, no dia 17 de agosto de 2019, por volta das 8h, na Rodovia SP 280, altura do km 228, no interior do Centro de Detenção Provisória de Itatinga, nesta Comarca, ELIANE DE ALBUQUERQUE VAN DER HAM, qualificada às fls. 14, trazia consigo droga, qual seja, 01 (uma) porção da substância Cannabis Sativa L, conhecida como "maconha", com peso líquido de 115,85g (cento e quinze gramas e oitenta e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 155/157).

A ré foi notificada (fls. 184) e apresentou defesa prévia (fls. 195/196).

A denúncia foi recebida em 16/02/2021 (fls. 199/200) e a ré foi devidamente citada

(fls. 210).

Em audiência realizada, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa e colhido o interrogatório da ré.

Encerrada a instrução probatória, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelos laudos periciais que atestaram positivo para maconha (fls. 08/11 e 172/174), bem como pela prova oral colhida ao longo do inquérito policial e da instrução processual.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Maira Cristina Brito Guido Piazza, em juízo declarou que: nesse dia estava escalada para trabalhar no scanner e estava comandando-o; que antes disso, durante a semana receberam uma denúncia que Eliane iria levar uma suposta droga para o marido e que seriam dividida entre ambos; que Eliane, no dia, quando estava no scanner, estava muito nervosa; que pediu para Eliane se posicionar no scanner e ela demorou um pouco para andar; que estava com dificuldade para andar; que quando ela passou pelo scanner, a imagem estava alterada na região pélvica; que chamou sua colega e mostrou a imagem; que passaram Eliane novamente e a imagem continuou alterada; que perguntaram para ela e ela negou que estava com alguma coisa; que passaram Eliane novamente, mas o formato continuou na mesma posição; que então ela confessou que estava e pediu para ir no banheiro tirar; que diante disso chamaram o Diretor e foi tomada as providências; que chamaram a polícia para dar apoio e leva-la até a delegacia; que de imediato quando os policiais chegaram, fizeram um furo na embalagem e parecia ser maconha; que depois foi constatado que era maconha; que ela disse que era para o marido dela; que ela falou que não era usuária de droga; que são muitas visitas que passam por lá; que não conhecia Eliane e não lembrava dela; que nunca teve desentendimento com ela, somente recebeu a denúncia na semana; que foi através de uma ligação anônima; que não lembra se foi o Diretor na época ou outro funcionário que atendeu; que passou o nome dela e falou que ela iria levar uma suposta droga para o marido, identificando o dia; que as vezes acontece de ter denúncia; que antes da entrada da Eliane, algumas visitas falaram que ela tinha introduzido droga no local onde ficava os visitantes.

A testemunha Alessandra Vanessa Cunha de Paula, em juízo declarou: que na semana que antecedeu o dia 17, receberam uma denúncia anônima de que Eliane entraria na unidade com droga naquele final de semana; que ela passou pelo scanner e mostrou que tinha algo estranho na genitália, depois de gerar a imagem; que num primeiro momento ela negou e depois acabou confessando; que Eliane fez a retirada do envelope e foi conduzida para Botucatu, no distrito policial; que ela falou que seria para seu amásio; que tinha pago uns R\$300,00 pela maconha, mas não informou de quem tinha comprado; que ela falou que não era usuária; que nunca tiveram problemas com ela; que a conhecia porque ela fazia visitas fazia um tempo já.

A ré Eliane de Albuquerque Van der Ham, em seu interrogatório em juízo, declarou que: entrou, passou pelo scanner e elas a chamaram para uma salinha; que falaram que ela estava com droga; que já chegaram afirmando, mas ela negou; que depois acabou confessando e tirou; que explicou porque estava tirando; que estava com droga dentro da sua vagina; que tinha umas 100 gramas de maconha, aproximadamente; que estava levando para usar com seu marido na visita; que é usuária desde os 14 anos; que seu marido pediu, mas falou que não iria levar, porém, acabou levando; que foi a pedido dele e que se arrepende do que aconteceu, que foi uma loucura; que tem um filho recém-nascido de 1 ano e 9 meses de idade.

Pois bem.

Os depoimentos dos Agentes Penitenciários possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste Juízo. A Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência:

"(...) Cumpre anotar que os depoimentos dos agentes penitenciários são perfeitamente válidos e não podem ser desprezados, não havendo indícios nos autos

que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, gozando de toda credibilidade, eis que narraram os fatos ocorridos. (...)" (TJSP; Agravo de Execução Penal 0010881-53.2021.8.26.0502; Relator (a): Walter da Silva; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021)

A ré, em seu interrogatório, confirmou sua narrativa extrajudicial, sendo inequívoco que fazia o transporte da droga no interior do estabelecimento penal. A confissão, feita em Juízo e livre de coação, é válida como prova para a condenação do réu, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'" (TJSP, Apelação nº 0005078-83.2018.8.26.0635, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/07/2020, rel. Des. Lauro Mens de Carvalho).

No mais, a ré é tecnicamente primária, conforme fls. 167/168, bem como não há notícias de sua ligação com organização criminosa, por isso, é caso de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, incide a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto restou demonstrada a prática do delito nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput e §4º, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da ré ou extingam a punibilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena, conforme o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (- confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Súmula nº 545, STJ), porém, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena em seu patamar mínimo.

Na terceira fase, como já fundamentado, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na razão de 2/3, passando a dosá-la em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A esse respeito, consigno passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes nos autos do "Habeas Corpus" nº 154694 AgR/SP:

"(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109). Tecidas

as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. (...)” (STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965) Ainda na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (- a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a dosa-la definitivamente em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 193 dias-multa.

À minguia de maiores informações sobre a situação econômica da ré, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Como a ré é primária, iniciará o cumprimento da pena no regime inicial aberto, por força do art. 33, § 2º, do CP, sendo cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).

Assim, na forma do art. 44, § 2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por: (a) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo (nacional), que poderá ser substituída por cestas básicas caso a ré concorde (CP, art. 43, I, e art. 45, §§ 1º e 2º), e (b) prestação de serviços à comunidade, na proporção de uma hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR ELIANE DE ALBUQUERQUE VAN DER HAM, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput e § 4º, c/c o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, conforme mencionado acima.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsistem os pressupostos e requisitos legais que ensejaram a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime aberto e sob pena de se tornar mais gravosa a situação da ré caso opte por recorrer (CPP, artigo 387, § 1º; AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Anoto auto de incineração das drogas apreendidas às fls. 202/206.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do réu para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime-se o réu, se cabível, para realizar o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça-se mandado de prisão, se o caso, e guia de execução definitiva, remetendo-a, também se for o caso, ao Juízo competente.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado às fls. 188.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Intimem-se.”

Itatinga, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA